

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
20333/2556

บริษัท วัลด์แลนด์ รีสอร์ท จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โจทก์

จำเลย

บริษัท ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด

จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 369

ตามข้อกำหนดในการยื่นซองประกวดราคา โจทก์ได้ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างก่อนการเสนอราคา ก่อนยื่นซองประกวดราคาจำเลยร่วมส่งพนักงานไปดูพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง แสดงว่าก่อนที่จำเลยร่วมจะยื่นซองประกวดราคาย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าการก่อสร้างอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ แต่ก็ยังสมัครใจและตกลงเข้าเสนอราคาในการประกวดราคากับโจทก์จึงต้องผูกพันในอันที่จะต้องเข้าทำสัญญากับโจทก์ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามข้อกำหนดการประกวดราคา ไม่อาจยกเอาเหตุที่จะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างโจทก์ จำเลยร่วม และเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาอ้างเป็นเหตุที่จะปฏิเสธไม่ทำสัญญา ส่วนที่จำเลยร่วมฎีกาว่า ในการตรวจสอบพื้นที่เป็นเพียงการตรวจสอบโดยทั่วไปเพื่อเสนอราคาก่อสร้างเท่านั้น มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียดจึงยังไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะมีต่อที่ดินแปลงข้างเคียงนั้น ก็เป็นเรื่องที่จำเลยร่วมบกพร่องหรือละเลยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดเอง จึงไม่อาจนำมาเป็นเหตุอ้างเพื่อจะไม่ต้องผูกพันตามข้อกำหนดการประกวดราคา และที่จำเลยร่วมฎีกาว่า โจทก์ต้องดำเนินการบอกเลิกสัญญาก่อนจึงจะใช้สิทธิในการริบเงินประกันของจำเลยร่วมนั้น เห็นว่า เมื่อจำเลยร่วมไม่เข้าทำสัญญากับโจทก์ตามข้อกำหนดการประกวดราคา จำเลยร่วมจึง

ต้องรับผิดชอบต่อกันเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมาย โจทก์จึงขอที่จะ
ฟ้องบังคับให้จำเลยร่วมรับผิดชอบกับจำเลยตามข้อกำหนดดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,000,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วม
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันชำระเงิน 2,000,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
(ฟ้องวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้
จำเลยและจำเลยร่วมร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนด ค่า
ทนายความให้ 50,000 บาท

จำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยออกหนังสือค้ำประกันจำเลยร่วมในการยื่นซองประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโครงการวัดแลนด์เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ของโจทก์ ตามหนังสือค้ำประกันและข้อกำหนดการประกวดราคา โจทก์พิจารณาให้จำเลยร่วมเป็นผู้ชนะการประกวดราคา โดยมีการต่อรองราคาลงเหลือ 97,370,000 บาท ตามสำเนาหนังสือยืนยันราคาก่อสร้างโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยร่วมมาทำสัญญาก่อสร้างแล้ว แต่จำเลยร่วมปฏิเสธไม่ทำสัญญากับโจทก์ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยร่วมว่า จำเลยร่วมเป็นฝ่ายผิดข้อกำหนดการประกวดราคาหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อกำหนดในการยื่นซองประกวดราคา โจทก์ได้ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างก่อนการเสนอราคา จำเลยร่วมจึงมีเวลาและมีโอกาสที่จะส่งพนักงานไปดูพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ก่อนที่จะพิจารณาว่าสมควรเข้าแข่งขันการประกวดราคาหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความจากนายกิตติ พยานจำเลยและจำเลยร่วมเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า ก่อนยื่นซองประกวดราคาจำเลยร่วมส่งพนักงานไปดูพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง แสดงว่าก่อนที่จะยื่นซองประกวดราคาจำเลยร่วมย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าการก่อสร้างอาจจะมีปัญหากับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ จึงมิใช่เพิ่งมาทราบภายหลังจากจำเลยร่วมเสนอราคาในการประกวดราคากับโจทก์แล้ว เมื่อจำเลยร่วมอยู่ในฐานะที่ทราบปัญหาอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ยังสมัครใจและตกลงเข้าเสนอราคาในการประกวดราคากับโจทก์ จำเลยร่วมจึงต้องผูกพันในอันที่จะต้องเข้าทำสัญญากับโจทก์ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามข้อกำหนดการประกวดราคาข้อ 1.4.4 จำเลยร่วมไม่อาจยกเอาเหตุที่จะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างโจทก์ จำเลยร่วม และเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาอ้างเป็นเหตุที่จะปฏิเสธไม่ทำสัญญา ส่วนที่จำเลยร่วมฎีกาว่า ในการตรวจสอบพื้นที่และโครงสร้างอาคารก่อนที่จะทำการเสนอราคาเป็นเพียงการตรวจสอบโดยทั่วไปเพื่อเสนอราคาก่อสร้างเท่านั้น จำเลยร่วมมิได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดจึงยังไม่

ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริงอันจะมีต่อที่ดินแปลงข้างเคียงนั้น ก็เป็นเรื่องที่จำเลย
ร่วมบกพร่องหรือละเลยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดเอง จึงไม่อาจนำมาเป็นเหตุอ้างเพื่อ
จะไม่ต้องผูกพันตามข้อกำหนดการประกวดราคา และที่จำเลยร่วมฎีกาว่าโจทก์ต้อง
ดำเนินการบอกเลิกสัญญา ก่อนจะจะใช้สิทธิในการรับเงินประกันของจำเลยร่วมนั้น
เห็นว่า เมื่อจำเลยร่วมไม่เข้าทำสัญญากับโจทก์ตามข้อกำหนดการประกวดราคา
จำเลยร่วมจึงต้องรับผิดชอบโจทก์อันเป็นความรับผิดชอบตามข้อกำหนดการประกวดราคา
ก่อนสัญญา โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยร่วมร่วมรับผิดชอบกับจำเลยตามข้อ
กำหนดดังกล่าวได้ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประยูร ณ ระนอง-ชาติชาย อัครวิบูลย์-อดิศักดิ์ ปัตรวลี)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี

ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ตัญศิริ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นย1039/2550

ต้น

หมายเหตุ